



Nr. 294 Kabinettsitzung vom 16. Juni 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1377, Bl. 106 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Schmidt, Brauns, Radbruch, Giesberts, Fehr; StS Hemmer, Müller, Schroeder; MinDir. Meissner, Müller; MinR Kempner; Protokoll: MinR von Bornstedt.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

- 1. Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes über vorübergehende Herabsetzung oder Aufhebung von Zöllen.*
- 2. Entwurf eines Gesetzes über einen Auslieferungsvertrag mit der Tschechoslowakischen Republik.*
- 3. Stellungnahme zu Anträgen von Banken, von der Verpflichtung der §§ 70 und 72 des Betriebsrätengesetzes ausgenommen zu werden.*
- 4. Entwurf eines Gesetzes über die Altersgrenze der Reichsbeamten.*
- 5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abweichungen von dem Biersteuergesetz vom 26. Juli 1918.*
- 6. Entwurf eines Gesetzes über die Sicherung beweglicher Sachen in Schlesien.*

1. Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes über vorübergehende Herabsetzung oder Aufhebung von Zöllen.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ¹. Der Reichsminister der Finanzen wird das Weitere veranlassen.

¹ Es handelt sich um die Verlängerung des Gesetzes vom 21.6.1921 (RGBl. 1921, S. 757) bis zum 30.6.1923 (Entwurf siehe R 43 I/2416, Bl. 114). Der Entwurf gelangt am 22.6.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4541, Bd. 374), wird dort am 28.6.22 verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8109) und am 8.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 599).

2. Entwurf eines Gesetzes über einen Auslieferungsvertrag mit der Tschechoslowakischen Republik².

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau macht darauf aufmerksam, daß noch die Frage geklärt werden müßte, welches Ressort den Gesetzentwurf einzubringen habe. Er behalte sich das Recht des Auswärtigen Amts hierzu vor.
Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu.

3. Stellungnahme zu Anträgen von Banken, von der Verpflichtung der §§ 70 und 72 des Betriebsrätegesetzes ausgenommen zu werden.

Staatssekretär Schroeder trägt vor, daß eine Reihe von Banken Anträge gestellt hätten, von den Verpflichtungen der §§ 70 und 72 des Betriebsrätegesetzes ausgenommen zu werden³. Im Auftrage des Herrn Reichsministers der Finanzen mache er den Vorschlag, den Anträgen der Banken insoweit zu entsprechen, als die D-Banken, die Überseebank und die reinen Reichsinstitute, nämlich die Reichskredit- und Kontrollstelle, die Devisenbeschaffungsstelle und die Friedensvertrag-Abrechnungsstelle in Frage kämen. Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau unterstützt den Antrag des Reichsfinanzministeriums. Er verkenne nicht die sozialen Bedenken, die gegen den Vorschlag sprächen, müsse ihn aber sachlich für gerechtfertigt halten. Vizekanzler Bauer glaubt, daß die Befürchtungen der Banken nicht gerechtfertigt seien. Über Einzelheiten würde den Aufsichtsratsmitgliedern tatsächlich keine Mitteilungen gemacht. Es seien hierüber schon Beschwerden aus der Arbeiterschaft eingegangen. Man beklage sich, daß der Zweck des Gesetzes auf diese Weise überhaupt nicht erfüllt werde. Würde man den Anträgen der Banken entsprechen, so würde eine begreifliche Erregung entstehen. Reichswirtschaftsminister Schmidt schlägt vor, zunächst die Angestellten in den Aufsichtsrat zuzulassen und den Anträgen der Banken erst dann zu entsprechen, wenn sich tatsächlich Unzuträglichkeiten herausgestellt hätten. Der Herr *Reichskanzler* erklärt sich mit Rücksicht auf die sozialen und politischen Folgen gegen den Vorschlag des Reichsfinanzministeriums. Bei einer Probeabstimmung stellt sich heraus, daß die Mehrheit des Kabinetts voraussichtlich die Anträge der Banken ablehnen würde. Das Kabinett beschließt daher, daß Staatssekretär Schroeder mit den Leitungen der Banken in dem Sinne sprechen solle, daß ihr Antrag, soweit er habe feststellen können, voraussichtlich keine Aussicht auf Annahme im Reichskabinett haben würde. Er rate ihnen

² Der Rechtshilfeverkehr zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakei vollzog sich, da beide Partner den Beschluß der Deutschen Bundesversammlung über den gegenseitigen Rechtshilfeverkehr nicht mehr als bindend ansehen konnten, auf Grund tatsächlicher Gegenseitigkeit. Am 8. Mai 1922 hatten daher beide Teile einen Vertrag unterzeichnet, der die gegenseitige Rechtshilfe bei den durch die geographische Lage und die wirtschaftlichen Verhältnisse regten Rechtsbeziehungen gesetzlich regeln sollte. Dieser Vertrag bedurfte nach Art. 45 Abs. 3 der RV der Zustimmung des RT (R 43 I/149, Bl. 148-167). Das Gesetz gelangt am 22.12.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5463, Bd. 376), wird am 16.1.23 verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9445) und am 27.1.1923 verkündet (RGBl. 1923 II, S. 48).

³ In einem erläuternden Schreiben an die RkI führt der RFM am 18.5.1922 aus: „Gemäß § 70 des Betriebsrätegesetzes werden in Unternehmungen, für die ein Aufsichtsrat besteht und nicht aufgrund anderer Gesetze eine gleichartige Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vorgesehen ist, nach Maßgabe eines besonderen Gesetzes ein oder zwei Betriebsratsmitglieder in den Aufsichtsrat entsandt. Dieses inzwischen ergangene Gesetz über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat vom 15.2.1922 (RGBl. S. 209) sieht vor, daß die ersten Wahlen binnen drei Monaten nach dem 1. Februar 1922, dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, in die Wege zu leiten sind, und zwar auf Grund der Wahlordnung zum Gesetz über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat vom 23.3.1922 (RGBl. S. 307). Gemäß § 73 Abs. 2 des Betriebsratsgesetzes kann die Reichsregierung Unternehmungen und Betriebe auf deren Antrag von der Verpflichtung des § 70 und des § 72 ausnehmen, wenn wichtige Staatsinteressen dies erfordern. Der § 72 gibt in gewissen Betrieben den Betriebsräten das Recht, alljährlich nach Maßgabe eines hierüber zu erlassenden Gesetzes die Vorlage und Erläuterung einer Betriebsbilanz und einer Betriebs-Gewinn- und Verlustrechnung für das verflossene Geschäftsjahr spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres zu verlangen. Eine Reihe von Banken hat unter Berufung darauf, daß für sie die Voraussetzungen des § 73 Abs. 2 vorliegen, entsprechende Befreiungsanträge gestellt.“ (R 43 I/2066, Bl. 242).

daher, jetzt auf ihre Anträge zu verzichten, da es ihnen jederzeit freistehe, falls ein Zwischenfall eintrete, die Anträge zu erneuern ⁴.

4. Entwurf eines Gesetzes über die Altersgrenze der Reichsbeamten.

Das Kabinett erklärt sich damit einverstanden, daß vom Reichsministerium des Innern unter Beteiligung des Reichsfinanzministeriums der Entwurf eines Gesetzes über die Altersgrenze der Reichsbeamten vorbereitet und dem Kabinett vorgelegt wird ⁵.

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abweichungen von dem Biersteuergesetz vom 26. Juli 1918.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ⁶. Der Reichsminister der Finanzen wird das Weitere veranlassen.

6. Entwurf eines Gesetzes über die Sicherung beweglicher Sachen in Schlesien.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ⁷.

⁴ Die Angelegenheit kommt am 31.10.1922 erneut vor das Kabinett (Dok. Nr. 394, P. 9).

⁵ Die Frage eines Altersgrenzgesetzes war schon häufiger im Kabinett erörtert worden – zuletzt am 21.4.21, (siehe Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 236, P. 3) –; bisher konnten zwar nach § 60 a des Reichsbeamtengesetzes 65jährige, nicht mehr dienstfähige Beamte auch ohne ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden, doch hatte sich dieses Verfahren wegen der damit für den betroffenen Beamten verbundenen Kränkung in der Praxis nicht durchgesetzt. Mit Schreiben vom 19.5.22 griff der RIM den Problembereich wieder auf und legte einen Gesetzentwurf vor, der als allgemeine Altersgrenze für Reichsbeamte mit Ausnahme der Reichsminister das 65. Lebensjahr einführen wollte. Im Kabinett sollte zunächst die Zuständigkeit zur Sachbearbeitung und, falls diese anerkannt würde, der Gesetzentwurf entschieden werden (R 43 I/2605, Bl. 77-82). Der RFM hatte daraufhin mit Schreiben vom 31.5.22 zunächst die Federführung für sich in Anspruch genommen und darüber hinaus die Ansicht vertreten, daß eine strengere Handhabung des § 60 a des Reichsbeamtengesetzes ausreichend sei, um eine wünschenswerte Verjüngung des Beamtenkörpers zu erreichen (R 43 I/2605, Bl. 95-102). Die Angelegenheit bleibt trotz weiteren Schriftwechsels der beteiligten Ressorts im Kabinett Wirth unerledigt (R 43 I/2605).

⁶ Zur Intention des Gesetzes heißt es in der Begründung: „Die Verwendung der durch Gesetz vom 5.2.1921 (RGBl. S. 147) in Verbindung mit dem Gesetz vom 5.10.1921 (RGBl. S. 1281) sowie der VO vom 6.3.22 (RGBl. S. 236) zugelassenen Zumaischstoffe bei der Bierbereitung, nämlich zur menschlichen Ernährung nicht geeigneten Reisabfalls, sowie geschälten und entkeimten Maises in Gestalt von Grieß, würde mit dem 30. September ihr Ende erreichen. So erwünscht an sich die Rückkehr zu dem Reinheitsgebot wäre, dessen Lockerung durch die genannten Bestimmungen nur als eine vorübergehende gedacht war, so sieht sich die Reichsregierung doch veranlaßt, entsprechend den dringenden Wünschen der Gesamtvertretung des Braugewerbes aus wirtschaftlichen Gründen die Zulassung der Verwendung gewisser Rohstoffe als Zumaischstoffe bei der Bierbereitung auf ein weiteres Jahr vorzuschlagen.“ (R 43 I/2409, Bl. 370 f. und RT-Drucks. Nr. 4542, Bd. 374). Der Entwurf gelangt am 22.6.22 in den RT, wird dem Ausschuß für Volkswirtschaft zugewiesen (RT-Drucks. Nr. 4640, Bd. 374), in 3. Beratung am 1.7.22 verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8218) und am 9.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 572).

⁷ In der Begründung des Gesetzes heißt es: „Mit dem Abrücken der Besatzungstruppen aus Schlesien werden dort in größerem Umfange Güter frei, die aus Anlaß der Abstimmung oder Besetzung in Schlesien ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln beschafft worden sind und zwar für Zwecke der in Schlesien untergebrachten Interalliierten Kommissionen und Truppenteile oder des Reichs, der Länder und schlesischen Gemeinden, sowie sonstige Selbstverwaltungskörper oder Sonderorganisationen.“ Das Gesetz sollte dem Reich die Handhabe zur Sicherstellung dieser Güter geben (R 43 I/364, Bl. 104-110, hier: Bl. 107). Der Entwurf gelangt am 17.6.22 als Initiativantrag in den RT (RT-Drucks. Nr. 4501, Bd. 374), wird hier in drei Lesungen am 19.6.22 verabschiedet und am 24.6.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 518).

Zitierhinweis

Nr. 294 Kabinettsitzung vom 16. Juni 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 881–884 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D294>